

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

1570/25/פ

הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול סעיפי הפינוי), התשפ"ג–2023

ביטול סעיפים 23 עד 1. בחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005¹, סעיפים 23 עד 30(ב) – בטלים. 30

דברי הסבר

החוק ליישום תוכנית ההתנתקות חוקק על מנת לאפשר את פינויים של תושבי גוש קטיף וצפון השומרון מתוך ההבנה שצד זה יוביל לחזק היציבות הביטחונית והכלכלית באזורים אלו. בחלוף השנים, הכתה המציאות בפניהם של אזרחי ישראל שנוכחו לגלות לדאבון לבם כי התמונה הפוכה לחלוטין. בכל המרחבים מהם פונו התושבים יחד עם כוחות הביטחון שהגנו עליהם, התבססו להם ארגוני מחבלים המפעילים טרור עז כנגד תושבי מדינת ישראל ותחת בטחון ויציבות קיבלנו טרור ומלחמה. גירושם מביתם של כ-10,000 תושבים מסורים ואהובים לעמם ומולדתם, שנאחזו בקרקע במסירות נפש ובהתמדה, הינו פשע מוסרי. הצעת חוק זו באה למחוק באופן חלקי את החרפה מספר החוקים הישראלי ובכך לתקן ולא במעט את העוול הנוראי שנגרם למפונים ולעם ישראל כולו. ב-15 השנים האחרונות נמצאים במרחב הישוב החרב חומש קבוצת תלמידי ישיבה הנאחזים בקרקע בעוז ובגבורה. הצעת החוק היא צעד ראשון וחיוני בכדי לאפשר את המשך הנוכחות ולימוד התורה של הישיבה מבלי שתונף חרב הפינוי עליהם. לפיכך מוצע לבטל את הסעיפים הרלוונטים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/356), על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3258), על ידי חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3344) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/3450 ; פ/24/3897) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/69), על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/25/70), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/71) ועל ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/25/73).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.